

나. 법률리스크

조치요구서 - 6

통 보

1. 제 목: 알기 쉬운 법령 정비기준 등에 따른 내규 정비 필요
2. 소관부점: 준법경영실
3. 내 용:

가. 업무개요

준법경영실은 「업무분장세칙」 제6조 제1호에 따라 공사 법령 및 내규(서식 포함) 관리 총괄, 내규 심사·해석 등 업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리규정」 제4조에 따르면 외규 또는 「직무규정」의 개정 그 밖의 사유로 명칭변경 등 단순한 자구수정이 필요한 사항은 이 규정에 따른 개정절차 없이 자동 개정된 것으로 본다고 되어 있으며

같은 규정 제17조에 따르면 주무부점장은 업무의 합리적 운영을 위하여 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 소관부점장에게 내규의 제정과 개정·폐지, 통합 및 분리를 요청할 수 있다고 되어 있다.

또한, 「내규관리세칙」 제21조 제1항에 따르면 내규의 내용은 한글, 숫자, 부호 등을 사용하여 평이하고 간결하게 표현하도록 되어 있으며

2023년 2월 준법경영실에서 작성한 「내규의 입안 및 관리업무편람」에 따르면 법제처의 「알기 쉬운 법령 정비기준²⁹⁾」(이하 “알법 정비기준”이라 한다) 등에 따라 어려운 한자어, 일본식 한자어 등은 순화하고, 권위적이거나 비민주적인 용어는 정비하도록 되어 있다.

따라서, 법령개정 등에 따라 기존에 사용하던 용어가 변경 또는 삭제되거나, 내규에 일본식 한자어 및 권위적 용어 등 정비대상 용어가 사용되고 있는 경우 각 내규의 소관부점장 등은 이를 점검하여 정비하여야 한다.

한편, 알법 정비기준에 따른 정비대상 중 일본식 한자어는 직역된 일본어나 고유 일본어를 우리말 한자음으로 표기한 것으로, 과거 일제강점기의 잔재일 뿐만 아니라 뜻으로 번역해야 하는 용어를 우리의 한자음 그대로 사용하면서 이해하기 어려운 경우가 많고

권위적 용어는 행정기관이나 특정인이 우월적 지위에 있다는 어감을 내포하고 있으며 시대 및 일반 국민 정서에 맞지 않은 관행적인 용어이므로, 내규에서 사용되고 있는 경우 우선적으로 정비할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사 내규에서 사용되고 있는 용어 전반을 점검³⁰⁾한 결과 다음과 같은 문제점 및 개선사항이 확인되었다.

(1) 법령 개정 등 반영 필요

29) 「알기 쉬운 법령 정비 기준」 열 번째 판(증보판), 2023년 12월, 법제처(법령용어순화팀) 발행

30) 준법경영실에서 발간한 「한국자산관리공사 e-내규집」(25. 1월)에서 관련 용어 등을 검색하여 확인

부동산등기부 전산화사업 완료에 따른 용어 정비의 일환으로 2011. 4. 12. 「부동산등기법」 전부개정(2011. 10. 13. 시행)을 통해 ‘등기부등본’이 ‘등기사항증명서’로 명칭이 변경되었으나 「부실채권 인수업무세칙」, 「소송업무처리요강」 등 상당수의 내규에서 여전히 ‘등기부등본’이 사용되고 있었고

2011. 3. 7. 「민법」 일부개정(2013. 7. 1. 시행)에 따라 기존의 금치산·한정치산 제도가 성년후견제로 확대·개편되면서 ‘한정치산자’가 ‘피한정후견인’ 등으로 대체되었으나, 「국민행복기금수탁채권 관리업무요강」 [별지 제20호서식]에는 아직도 ‘한정치산자’가 사용되고 있었으며

2011년부터 K-IFRS(한국채택 국제회계기준)가 도입되면서 ‘대차대조표’가 ‘재무상태표’로 회계용어가 변경³¹⁾되었고, 알법 정비기준에서도 ‘재무상태표’로 변경하도록 권고하고 있으나, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 [별지 제38호서식] 등에서 계속하여 ‘대차대조표’가 사용되고 있는 것으로 확인되었다.

(2) 「알기 쉬운 법령 정비기준」에 따른 용어 정비 필요

「정원관리세칙」, 「회계사무세칙」 등 다수의 내규에서 ‘감안(勘案)’, ‘지불(支拂)’이 사용되고 있는 등 [표 15]과 같이 알법 정비기준에 따른 필수 정비 대상 일본식 한자어 76개 중에 13개가 내규에서 사용되고 있었으며

31) 여전히 「상법」 등 일부 법령에 ‘대차대조표’ 용어가 남아 있으나, 정부와 국회는 법령 개정을 통해 지속적으로 법령상 용어도 ‘재무상태표’로 변경하고 있으며, '24년 6월 국회에서 「대차대조표 용어정비를 위한 상법 등 6개 법률의 일부개정에 관한 법률안」을 발의하였음

[표 15] 필수 정비 대상 일본식 한자어 사용 사례

순번	일본식 한자어	순화어	관련 내규
1	감안(勘案)하다	고려하다	「정원관리세칙」 제10조 제3항 등
2	계리(計理)	회계처리	「회계사무세칙」 제113조 등
3	공란(空欄)	빈칸	「회계사무세칙」 제29조 제1항 등
4	구좌(口座)	계좌	「기금회계사무세칙」 제8조 제1항 등
5	노임(勞賃)	임금	「공공개발 건설사업관리 업무요강」 [별표 2]
6	명기(明記)하다	명확하게 적다, 기록하다	「보안업무 시행세칙」 제64조 제3항 등
7	미불(未拂)	미지급	「압류재산 매각대행업무요강」 [별지 제3호서식] 제16조
8	불입(拂入)	납입, 납부	「인수채권 소멸시효관리규정」 [별표 1] 등
9	시건(施鍵)	잠금	「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제16조 제2항 등
10	입회(立會)	참관, 참석, 참여	「기록물관리세칙」 제34조 제3항 등
11	잔고(殘高)	잔액	「회계사무세칙」 [별표 1] 등
12	저리(低利)	저금리	「업무방법서」 제4조 제3호 등
13	지불(支拂)	지급	「기금회계사무세칙」 제36조 제1항 등

「직무규정」 등 다수의 내규에서 ‘모두 거느려 다스리다’라는 의미의 ‘통할(統轄)하다’가 사용되고 있는 등 [표 16]과 같이 알법 정비기준에 따른 정비 대상 권위적 용어 5개 중에 3개가 내규에서 사용되고 있는 것으로 확인되었다.

[표 16] 권위적 용어 사용 사례

순번	권위적 용어	순화어	관련 내규
1	시달	지시, 전달, 통보	「회계사무규정」 제85조 등
2	징구하다	내게 하다, 받다	「보안업무 시행세칙」 제28조 등
3	통할(統轄)하다	총괄하다	「직무규정」 제11조 제1항 등

[소관부점 의견] 준법경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 내규 용어 정비사항을 점검하여 각 내규의 소관부점에 개정 검토를 요청하는 등 조치하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

준법경영실장은 법령개정 등에 따른 용어 변경, 「알기 쉬운 법령 정비기준」에 따른 정비사항 등을 점검하여 소관부점장에게 관련 내규 개정을 검토 요청하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)